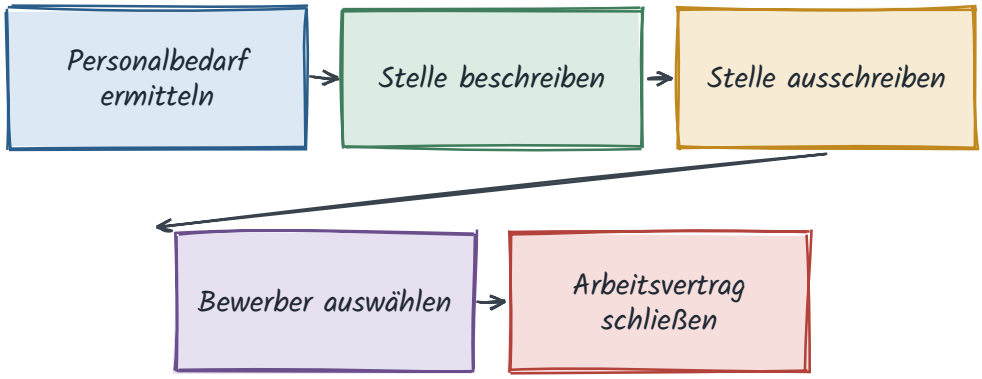
PERSONALWESEN · SKRIPT FÜR TEILNEHMENDE

Der Arbeitsvertrag

Rechtsgrundlagen, Pflichten, Vertragsarten und Nachweis der Arbeitsbedingungen



Tag	Tag 05 · Montag, 02.11.2026
Session	Ganztag
Kurs	Personalwesen, kaufmännische Umschulung
Modul	1.3 Arbeitsvertrag
Dozent	Can Siebert

Name _____

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung 3
1 Rückblick auf Teil 1 und Einordnung des Arbeitsvertrags 3
2 Was ist ein Arbeitsvertrag? 4
3 Rechtsgrundlagen, Rangfolge und Weisungsrecht 5
4 Zustandekommen und Form des Arbeitsvertrags 8
5 Hauptpflichten und Nebenpflichten 9
6 Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis 10
7 Haftung des Arbeitnehmers und Wettbewerbsverbot 11
8 Vertragsarten im Überblick 13
9 Befristung mit und ohne Sachgrund 14
10 Teilzeit und Minijob 15
11 Die Probezeit 17
12 Das Nachweisgesetz 18
13 Typische Klauseln und Prüfung eines Mustervertrags 19
Zusammenfassung 21
Übungen 22
Lösungen zu den Übungen 25
Quellenverzeichnis 25

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Dieses Skript begleitet den ganzen Tag 05 zum Arbeitsvertrag. Es beginnt mit einer kurzen Wiederholung von Teil 1. Teil A erklärt die Rechtsquellen und ihre Rangfolge, das Zustandekommen des Vertrags, die Pflichten beider Seiten sowie Leistungsstörungen, Haftung und Wettbewerbsverbot. Teil B zeigt die Vertragsarten, die Regeln für Befristung, Teilzeit, Minijob und Probezeit, das Nachweisgesetz mit seinen Fristen und die Prüfung eines Mustervertrags. Alle Beispiele stammen aus der Nordlicht Gruppe.

I Rückblick auf Teil I und Einordnung des Arbeitsvertrags

In Teil 1 haben wir den Weg von der Personalplanung bis zur Auswahl einer Bewerberin kennengelernt. Am Anfang steht die Personalbedarfsermittlung. Sie beantwortet die Frage, wie viele Mitarbeiter mit welcher Qualifikation zu welchem Zeitpunkt gebraucht werden. Nordlicht Logistik hat zum Beispiel für 2027 einen Nettopersonalbedarf von 9 Neueinstellungen errechnet. Danach folgen Stellenbeschreibung, Stellenausschreibung, Vorauswahl und Vorstellungsgespräch. Dieser Ablauf ist Teil der Personalbeschaffung (Ernst, 2026). Mit der Entscheidung für eine Person ist die Arbeit der Personalabteilung aber nicht beendet. Jetzt muss ein Arbeitsvertrag geschlossen werden.

Für die Ausschreibung gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Eine Stellenanzeige darf nach § 11 AGG niemanden wegen eines geschützten Merkmals benachteiligen, deshalb steht hinter der Berufsbezeichnung m/w/d. Ein abgelehnter Bewerber muss Ansprüche innerhalb von zwei Monaten schriftlich geltend machen (§ 15 Abs. 4 AGG). Im Vorstellungsgespräch sind nur Fragen erlaubt, an denen der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse für den Arbeitsplatz hat. Die Frage nach einer Schwangerschaft, nach Religion oder Parteizugehörigkeit ist unzulässig. Bewerberdaten sind personenbezogene Daten, deshalb haben Bewerber zum Beispiel ein Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

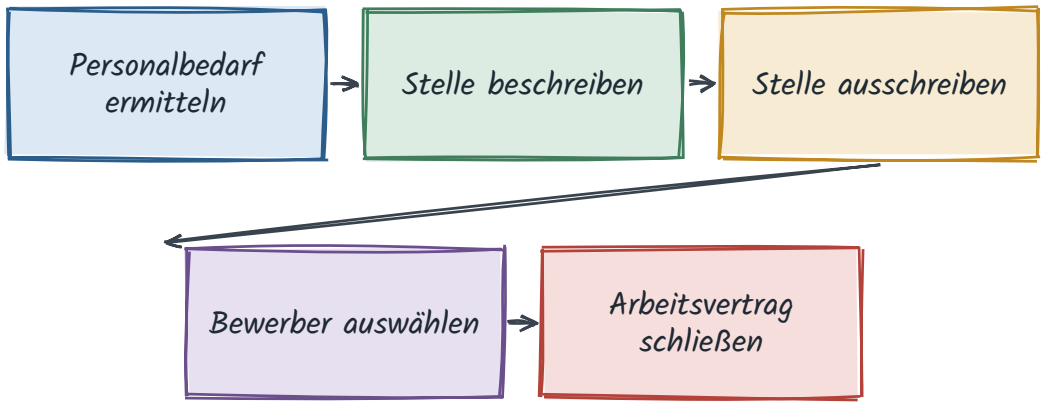


Abbildung 1. Vom Personalbedarf zum Arbeitsvertrag (eigene Darstellung nach Ernst, 2026)

Merke. Der Vertrag schließt den Beschaffungsprozess ab

Die Personalbeschaffung endet nicht mit der Zusage, sondern mit dem unterschriebenen Arbeitsvertrag und dem Nachweis der Arbeitsbedingungen. Erst dann kann die Personalverwaltung die Personalakte anlegen und die Meldungen vorbereiten.

2 Was ist ein Arbeitsvertrag?

Der Arbeitsvertrag ist ausdrücklich in § 611a BGB geregelt. Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer verpflichtet, im Dienst eines anderen weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit zu leisten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen (§ 611a Abs. 2 BGB). Weisungsgebunden bedeutet, dass der Arbeitgeber Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit bestimmen kann. Fremdbestimmt bedeutet, dass die Arbeit in einer fremden Organisation geleistet wird. Der Arbeitsvertrag ist ein besonderer Dienstvertrag. Geschuldet wird das Tätigwerden, nicht ein bestimmter Erfolg.

Diese Abgrenzung ist für die Personalabteilung sehr wichtig. Nur Arbeitnehmer fallen unter das Arbeitsrecht, also zum Beispiel unter Kündigungsschutz, Urlaubsrecht und Entgeltfortzahlung. Nur für sie führt der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge ab. Eine freie Grafikerin, die für Nordlicht Media ein Logo entwirft, ist dagegen selbstständig. Sie bestimmt Zeit und Ort ihrer Arbeit selbst, trägt ihr eigenes unternehmerisches Risiko und stellt eine Rechnung. Entscheidend ist nicht, wie der Vertrag heißt, sondern wie er tatsächlich gelebt wird (§ 611a Abs. 1 BGB). Wer wie ein Arbeitnehmer eingegliedert ist, ist Arbeitnehmer, auch wenn auf dem Papier freie Mitarbeit steht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

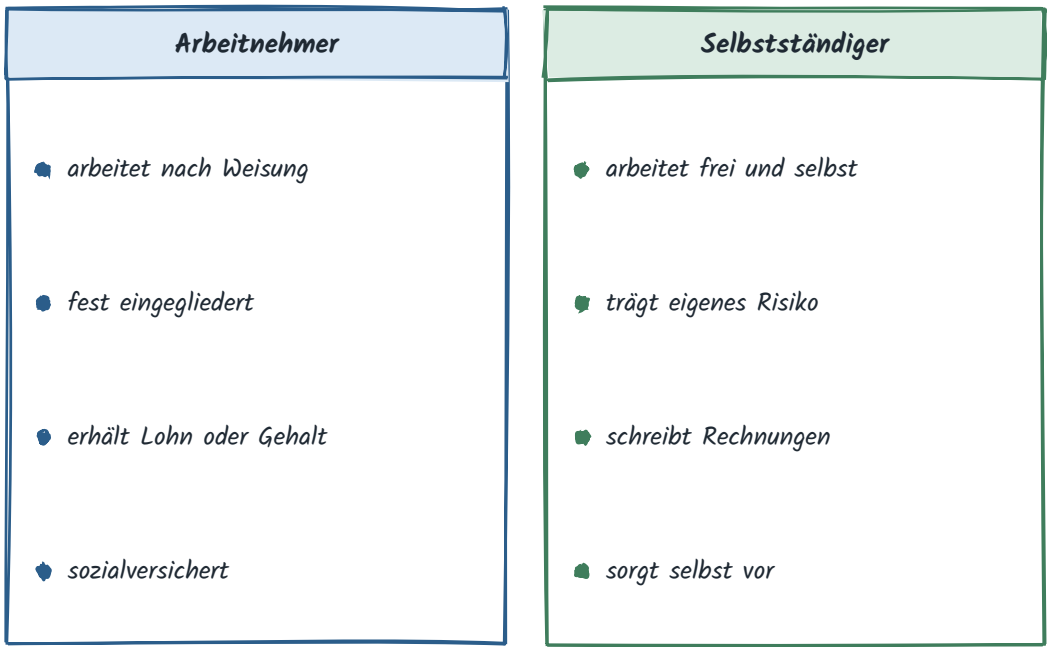


Abbildung 2. Arbeitnehmer und Selbstständige im Vergleich (eigene Darstellung nach § 611a BGB)

Definition. Arbeitsvertrag

Ein Arbeitsvertrag ist ein Vertrag, durch den sich der Arbeitnehmer zu weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet und der Arbeitgeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung (§ 611a BGB).

Beispiel. Angestellt oder selbstständig?

Ein Fitnesstrainer arbeitet bei Nordlicht Sport nach festem Kursplan, nutzt die Geräte des Studios und muss Urlaub beantragen. Obwohl er Rechnungen schreibt, ist er nach den tatsächlichen Umständen Arbeitnehmer. Die Personalabteilung muss ihn anmelden und als Arbeitnehmer behandeln.

3 Rechtsgrundlagen, Rangfolge und Weisungsrecht

Ein Arbeitsverhältnis wird von mehreren Rechtsquellen gleichzeitig bestimmt. Ganz oben stehen Europarecht, Grundgesetz und Gesetze. Wichtige Arbeitsgesetze sind zum Beispiel das BGB, das Bundesurlaubsgesetz, das Entgeltfortzahlungsgesetz und das Arbeitszeitgesetz. Darunter steht der Tarifvertrag. Er wird zwischen einer Gewerkschaft und einem Arbeitgeberverband oder einem einzelnen Arbeitgeber geschlossen (§ 2 TVG). Die Nordlicht Gruppe hat einen Haustarifvertrag, also einen Tarifvertrag nur für das eigene Unternehmen. Er regelt unter anderem 38,5 Wochenstunden und 30 Urlaubstage. Danach folgt die Betriebsvereinbarung, die Arbeitgeber und Betriebsrat schriftlich abschließen (§ 77 BetrVG). Erst dann kommt der einzelne Arbeitsvertrag und ganz unten das Weisungsrecht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Für diese Rangfolge gilt das Rangprinzip. Die höhere Rechtsquelle geht der niedrigeren vor. Es wird ergänzt durch das Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG. Danach sind abweichende Abmachungen nur zulässig, wenn der Tarifvertrag sie gestattet oder wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger sind. Ein Beispiel ist der Urlaub. Das Bundesurlaubsgesetz verlangt mindestens 24 Werktage, das sind bei einer Fünftagewoche 20 Arbeitstage (§ 3 BUrlG). Der Haustarif von Nordlicht gewährt 30 Arbeitstage. Weil der Tarif günstiger ist, gilt er. Ein Arbeitsvertrag mit 18 Urlaubstagen wäre dagegen insoweit unwirksam, es gilt dann die höhere Regel.

Eine dritte Regel ist der Tarifvorbehalt in § 77 Abs. 3 BetrVG. Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, dürfen nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein, außer der Tarifvertrag lässt dies ausdrücklich zu. So soll die Tarifautonomie geschützt werden. Ein Betriebsrat bei Nordlicht Handel kann also keine allgemeine Lohnerhöhung per Betriebsvereinbarung durchsetzen, wenn der Haustarif die Löhne regelt (Ernst, 2026).

Kein Arbeitsvertrag kann jede einzelne Aufgabe und jeden Arbeitstag im Voraus festlegen. Deshalb gibt § 106 GewO dem Arbeitgeber das Weisungsrecht, auch Direktionsrecht genannt. Der Arbeitgeber darf Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen. Außerdem darf er Weisungen zur Ordnung und zum Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb geben, zum Beispiel eine Kleiderordnung im Autohaus oder ein Rauchverbot im Lager. Das gilt aber nur, soweit Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder Gesetz die Arbeitsbedingungen nicht schon festlegen.

Billiges Ermessen bedeutet, dass der Arbeitgeber die Interessen beider Seiten fair abwägen muss. Er muss zum Beispiel auf Behinderungen und familiäre Pflichten Rücksicht nehmen (§ 106 GewO). Ein Beispiel aus Nordlicht Reisen zeigt die Grenzen. Die Leitung darf eine Reiseberaterin für die Samstagsöffnung einteilen, wenn der Vertrag Samstagsarbeit zulässt und die Einteilung gerecht verteilt wird. Sie darf die Reiseberaterin aber nicht dauerhaft als Buchhalterin einsetzen, wenn im Vertrag die Tätigkeit Reiseberatung steht. Je enger die Tätigkeit im Vertrag beschrieben ist, desto kleiner ist das Weisungsrecht. Viele Arbeitgeber schreiben deshalb eine Versetzungsklausel in den Vertrag.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Rechtsquelle	Wer schließt oder erlässt sie?	Beispiel aus der Nordlicht Gruppe
Gesetz	Bundestag und Bundesrat	Mindesturlaub 20 Arbeitstage nach BUrlG
Tarifvertrag	Gewerkschaft und Arbeitgeber	Haustarif mit 38,5 Stunden und 30 Urlaubstagen
Betriebsvereinbarung	Arbeitgeber und Betriebsrat	Regelung zur Lage der Schichten bei Nordlicht Logistik
Arbeitsvertrag	Arbeitgeber und Arbeitnehmer	Tätigkeit Kundenservice bei Nordlicht Shop
Weisung	Arbeitgeber allein	Einteilung zur Frühschicht im Studio von Nordlicht Sport

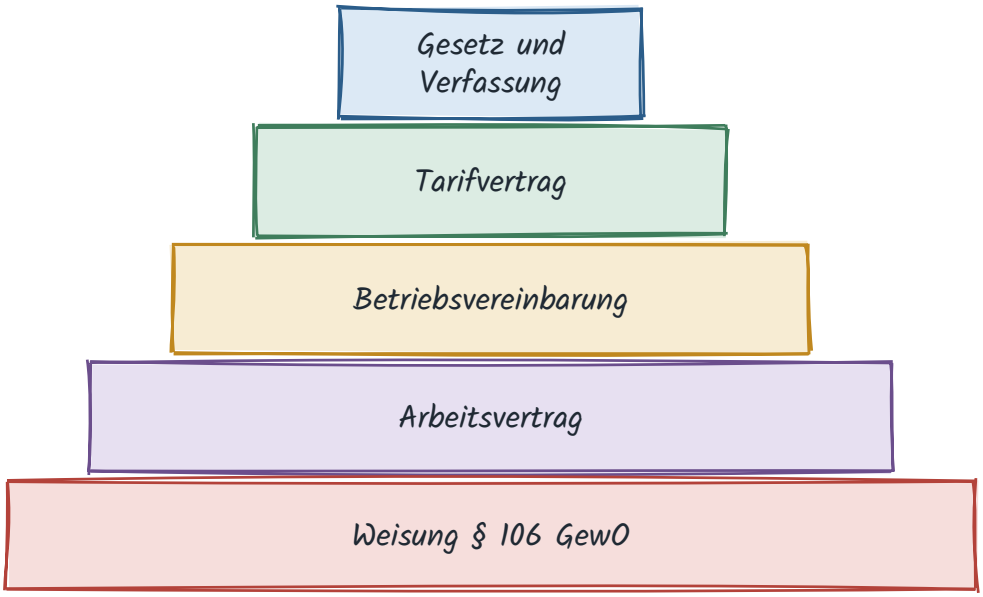


Abbildung 3. Rangfolge der arbeitsrechtlichen Rechtsquellen (eigene Darstellung nach Ernst, 2026)

Eselsbrücke. Ganz Tolle Betriebe Achten Weisungen

Die Anfangsbuchstaben ergeben die Rangfolge von oben nach unten. G wie Gesetz, T wie Tarifvertrag, B wie Betriebsvereinbarung, A wie Arbeitsvertrag, W wie Weisung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung. Günstigkeit nur zugunsten der Beschäftigten

Das Günstigkeitsprinzip wirkt nur in eine Richtung. Eine niedrigere Regel darf mehr geben als die höhere, aber nie weniger. Zwingende Mindestregeln wie der gesetzliche Mindesturlaub dürfen nicht unterschritten werden (§ 4 Abs. 3 TVG, § 13 BUrlG).

Beispiel. Weisung bei Nordlicht Sport

Die Studioleitung teilt eine Trainerin für die Frühschicht im zweiten Standort ein. Im Vertrag stehen beide Standorte. Die Weisung ist zulässig. Wäre im Vertrag nur der erste Standort genannt, bräuchte die Leitung die Zustimmung der Trainerin oder eine Vertragsänderung.

4 Zustandekommen und Form des Arbeitsvertrags

Ein Arbeitsvertrag kommt wie jeder Vertrag durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande, nämlich durch Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB). Meist macht der Arbeitgeber nach dem Vorstellungsgespräch ein Angebot, und die Bewerberin nimmt es an. Der Arbeitsvertrag ist grundsätzlich formfrei. Er ist also auch dann wirksam, wenn er mündlich, am Telefon oder per Handschlag geschlossen wird. In der Praxis schließt man ihn trotzdem schriftlich, weil man den Inhalt später beweisen muss.

Es gibt wichtige Ausnahmen von der Formfreiheit. Eine Befristung bedarf nach § 14 Abs. 4 TzBfG der Schriftform. Schriftform heißt eigenhändige Unterschrift beider Seiten auf derselben Urkunde. Fehlt sie bei Arbeitsbeginn, ist die Befristung unwirksam und der Vertrag gilt als unbefristet (§ 16 TzBfG). Auch ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot muss schriftlich vereinbart werden (§ 74 HGB). Davon zu unterscheiden ist der Nachweis nach dem Nachweisgesetz. Der Arbeitgeber muss die wesentlichen Vertragsbedingungen dokumentieren und aushändigen (§ 2 NachwG). Fehlt der Nachweis, ist der Vertrag trotzdem wirksam. Die Einzelheiten zum Nachweis stehen in Abschnitt 12.

Achtung. Befristung vor Arbeitsbeginn unterschreiben

Wer eine Befristung erst nach dem ersten Arbeitstag unterschreibt, hat bereits einen unbefristeten Vertrag geschlossen. Die spätere Unterschrift heilt den Formfehler nicht (§ 14 Abs. 4 TzBfG, § 16 TzBfG).

Eselsbrücke. Handschlag und Papier

Vertrag per Handschlag ist okay, Befristung ohne Unterschrift tut weh. Der Reim erinnert daran, dass der Vertrag formfrei ist, die Befristung aber schriftlich vor Beginn vereinbart werden muss.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

5 Hauptpflichten und Nebenpflichten

Der Arbeitsvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag. Die Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist die Arbeitspflicht. Er muss die vereinbarte Arbeit nach Weisung leisten, und zwar im Zweifel persönlich (§ 613 BGB). Er darf also keine Vertretung schicken. Die Hauptpflicht des Arbeitgebers ist die Vergütungspflicht (§ 611a Abs. 2 BGB). Beide Pflichten stehen im Austausch, kurz gesagt Arbeit gegen Geld. Daneben bestehen Nebenpflichten. Sie stehen oft nicht im Vertrag, ergeben sich aber aus dem Gesetz und aus dem Grundsatz, dass beide Seiten Rücksicht aufeinander nehmen müssen (Ernst, 2026).

Zu den Nebenpflichten des Arbeitnehmers gehören die Treuepflicht und die Verschwiegenheit über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Ein Disponent von Nordlicht Logistik darf Frachtpreise nicht an Wettbewerber weitergeben. Er muss drohende Schäden melden und eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzeigen (§ 5 EFZG). Dauert sie länger als drei Kalendertage, muss er sie spätestens am folgenden Arbeitstag ärztlich feststellen lassen. Bei gesetzlich Versicherten ruft der Arbeitgeber die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse ab.

Der Arbeitgeber hat vor allem eine Fürsorgepflicht. Er muss Räume, Geräte und Abläufe so gestalten, dass Leben und Gesundheit der Beschäftigten geschützt sind (§ 618 BGB). Bei Nordlicht Gesundheit gehören dazu zum Beispiel Hebehilfen im Pflegedienst. Er muss die Beschäftigten tatsächlich beschäftigen, sie gleich behandeln, Urlaub gewähren und das Entgelt bei Krankheit bis zu sechs Wochen fortzahlen (§ 3 EFZG). Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht erst nach vier Wochen ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses (§ 3 Abs. 3 EFZG).

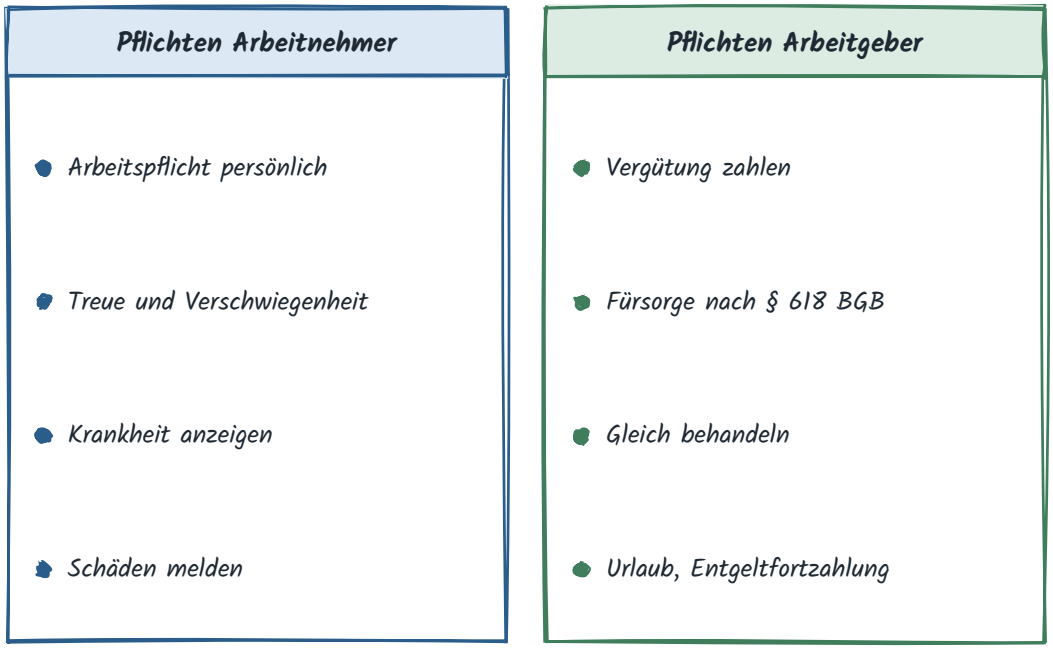


Abbildung 4. Haupt- und Nebenpflichten im Arbeitsverhältnis (eigene Darstellung nach Ernst, 2026)

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Definition. Hauptpflicht und Nebenpflicht

Hauptpflichten bilden den Kern des Austauschs, also Arbeit des Arbeitnehmers und Vergütung des Arbeitgebers. Nebenpflichten begleiten und schützen diesen Austausch, zum Beispiel Treue, Verschwiegenheit und Fürsorge (§ 611a BGB, § 618 BGB).

Eselsbrücke. Die Waage im Arbeitsvertrag

Stellen Sie sich eine Waage vor. In der einen Schale liegen Arbeit und Treue des Arbeitnehmers, in der anderen Geld und Fürsorge des Arbeitgebers. Arbeit gegen Geld, Treue gegen Fürsorge. Fällt eine Schale weg, gerät die Waage aus dem Gleichgewicht.

6 Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis

Eine Leistungsstörung liegt vor, wenn eine Vertragsseite ihre Pflicht nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erfüllt. Beim Arbeitnehmer unterscheidet man drei Fälle. Bei der Nichtleistung arbeitet er gar nicht, zum Beispiel weil er unentschuldigt fehlt. Dann gilt der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn (§ 326 Abs. 1 BGB). Der Arbeitgeber kann außerdem abmahnen und im Wiederholungsfall kündigen. Bei der Verspätung kommt der Arbeitnehmer zu spät. Weil die Arbeitszeit an einen festen Zeitpunkt gebunden ist, kann sie nicht nachgeholt werden. Der Lohn für die versäumte Zeit entfällt.

Bei der Schlechtleistung arbeitet der Arbeitnehmer, aber fehlerhaft. Ein Beispiel ist eine Lagerkraft bei Nordlicht Logistik, die wiederholt falsche Artikel kommissioniert. Der Lohn darf hier nicht gekürzt werden, denn der Arbeitnehmer schuldet ein Tätigwerden und keinen Erfolg. Der Arbeitgeber kann aber abmahnen und unter den Regeln der Arbeitnehmerhaftung Schadensersatz verlangen (Ernst, 2026). Sinnvoll ist oft zuerst ein Gespräch, eine Nachschulung oder eine bessere Einarbeitung. Erst wenn sich trotz Abmahnung nichts ändert, kommt eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht. Die Kündigung behandeln wir an Tag 06.

Auch der Arbeitgeber kann eine Leistungsstörung verursachen. Nimmt er die angebotene Arbeit nicht an, gerät er in Annahmeverzug. Der Arbeitnehmer behält dann seinen Lohnanspruch, ohne die Arbeit nachleisten zu müssen (§ 615 S. 1 BGB). Das gilt nach § 615 S. 3 BGB auch, wenn der Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt. Man spricht vom Betriebsrisiko. Muss Nordlicht Sport ein Studio wegen eines Wasserschadens schließen, erhalten die Trainer trotzdem ihr Entgelt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

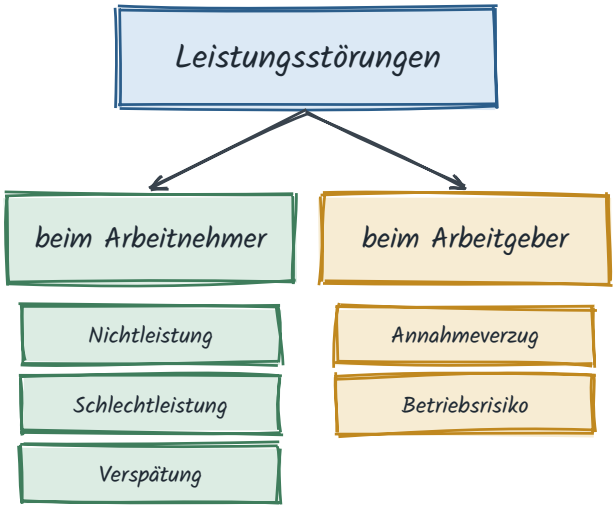


Abbildung 5. Arten von Leistungsstörungen (eigene Darstellung nach § 326 BGB und § 615 BGB)

Formel. Lohnabzug bei Verspätung

Stundenlohn = Monatsgehalt geteilt durch Monatsstunden. Monatsstunden = Wochenstunden mal 4,33 Wochen je Monat. Abzug = Stundenlohn mal versäumte Stunden. Beispiel Lena Brandt mit 3.200,00 Euro und 38,5 Stunden ergibt 166,71 Monatsstunden, 19,20 Euro je Stunde und bei 2 Stunden Verspätung 38,40 Euro Abzug (§ 326 Abs. 1 BGB).

Eselsbrücke. Wer anbietet, wird bezahlt

Ohne Arbeit kein Lohn, das ist der Grundsatz. Doch wer Arbeit anbietet und abgewiesen wird, bekommt trotzdem sein Geld. So unterscheiden Sie Nichtleistung und Annahmeverzug.

7 Haftung des Arbeitnehmers und Wettbewerbsverbot

Verursacht ein Arbeitnehmer bei der Arbeit einen Schaden, müsste er ihn nach allgemeinem Recht voll ersetzen. Das wäre unangemessen, weil der Arbeitgeber die Arbeit organisiert und das Risiko trägt. Die Rechtsprechung hat deshalb den innerbetrieblichen Schadensausgleich entwickelt. Bei leichtester Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer nicht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden nach den Umständen geteilt, zum Beispiel nach Gefahr der Tätigkeit, Höhe des Verdienstes und Versicherungsschutz. Bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz haftet er in der Regel voll. Steht der Schaden in einem krassen Missverhältnis zum Verdienst, kann die Haftung auch bei grober Fahrlässigkeit begrenzt werden. Die Beweislast für das Verschulden trägt der Arbeitgeber (§ 619a BGB).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Während des Arbeitsverhältnisses darf ein kaufmännischer Angestellter ohne Einwilligung des Arbeitgebers kein Handelsgewerbe betreiben und im Geschäftszweig des Arbeitgebers keine Geschäfte machen (§ 60 HGB). Für andere Beschäftigte folgt ein ähnliches Verbot aus der Treuepflicht. Nach dem Ende des Vertrags darf der frühere Mitarbeiter grundsätzlich zur Konkurrenz wechseln. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nur wirksam, wenn es schriftlich vereinbart wird, höchstens zwei Jahre gilt und der Arbeitgeber eine Karenzentschädigung zahlt. Diese beträgt für jedes Jahr des Verbots mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen (§§ 74, 74a HGB).

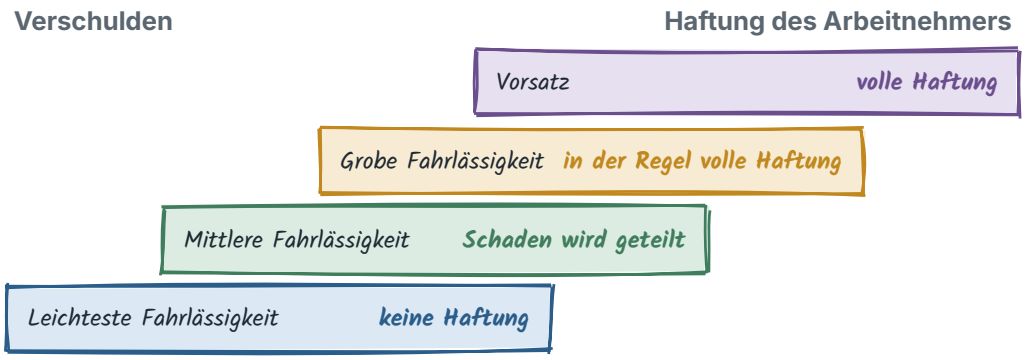


Abbildung 6. Haftungsstufen beim innerbetrieblichen Schadensausgleich (eigene Darstellung nach Ernst, 2026)

Eselsbrücke. Die Haftungsampel

Grün heißt leichteste Fahrlässigkeit, der Arbeitnehmer fährt frei. Gelb heißt mittlere Fahrlässigkeit, der Schaden wird geteilt. Rot heißt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz, der Arbeitnehmer zahlt in der Regel allein. Kurz gesagt, leicht frei, mittel geteilt, grob allein.

Achtung. Karenzentschädigung berechnen

Ein Mitarbeiter mit dem Durchschnittsentgelt der Nordlicht Gruppe von 42.300 Euro im Jahr erhält bei einem Wettbewerbsverbot mindestens 50 Prozent, also 21.150 Euro je Jahr. Bei zwei Jahren Verbot sind das mindestens 42.300 Euro. Ohne diese Zusage ist das Verbot für den Arbeitnehmer nicht verbindlich (§ 74 Abs. 2 HGB).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

8 Vertragsarten im Überblick

Arbeitsverträge lassen sich nach zwei Merkmalen unterscheiden. Das erste Merkmal ist die Dauer. Ein unbefristeter Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit, also bis zu einer Kündigung, einem Aufhebungsvertrag oder dem Renteneintritt. Ein befristeter Vertrag ist dagegen auf bestimmte Zeit geschlossen (§ 3 Abs. 1 TzBfG). Er endet automatisch, ohne dass jemand kündigen muss. Bei der Befristung unterscheidet man die kalendermäßige Befristung mit festem Enddatum und die Zweckbefristung, die mit Erreichen eines Zwecks endet, zum Beispiel mit der Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit.

Das zweite Merkmal ist der Umfang der Arbeitszeit. Vollzeitbeschäftigte arbeiten bei Nordlicht nach dem Haustarif 38,5 Stunden je Woche. Teilzeitbeschäftigte arbeiten regelmäßig kürzer (§ 2 TzBfG). Eine Sonderform ist die geringfügige Beschäftigung, der Minijob. Beide Merkmale lassen sich frei kombinieren. So gibt es befristete Vollzeitverträge, unbefristete Teilzeitverträge oder befristete Minijobs. Der unbefristete Vertrag ist der Normalfall. Er gibt Beschäftigten Sicherheit und bindet Fachkräfte an das Unternehmen (Ernst, 2026). In der Nordlicht Gruppe arbeiten 198 Menschen in Vollzeit, 58 in Teilzeit und 13 geringfügig.

Beschäftigungsform	Anzahl Nordlicht	Typische Sparte
Vollzeit	198	Nordlicht Handel, Nordlicht Automobile
Teilzeit	58	Nordlicht Gesundheit, Nordlicht Shop
Geringfügig beschäftigt	13	Nordlicht Sport, Nordlicht Reisen
Summe Stammpersonal	269	alle Sparten

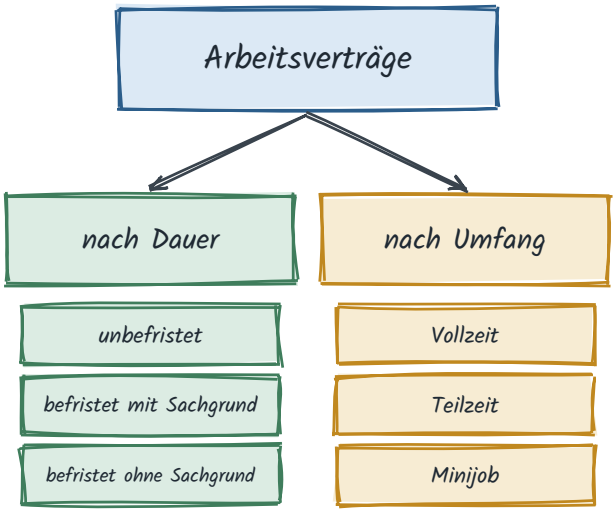


Abbildung 7. Vertragsarten nach Dauer und Umfang (eigene Darstellung nach § 3 TzBfG)

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Definition. Befristeter Arbeitsvertrag

Ein befristeter Arbeitsvertrag ist ein auf bestimmte Zeit geschlossener Vertrag. Seine Dauer ist entweder kalendermäßig bestimmt oder ergibt sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung (§ 3 Abs. 1 TzBfG).

9 Befristung mit und ohne Sachgrund

Eine Befristung mit Sachgrund ist zulässig, wenn ein sachlicher Grund sie rechtfertigt (§ 14 Abs. 1 TzBfG). Das Gesetz nennt mehrere Beispiele. Dazu gehören ein nur vorübergehender betrieblicher Bedarf, die Vertretung eines anderen Arbeitnehmers, die Erprobung, ein Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium und Gründe in der Person des Arbeitnehmers. Ein Beispiel aus der Nordlicht Gruppe ist die Vertretung einer Pflegekraft von Nordlicht Gesundheit während ihrer Elternzeit. Ein anderes Beispiel ist die Sommersaison bei Nordlicht Reisen mit vielen Buchungen.

Für die Befristung mit Sachgrund gibt es keine feste Höchstdauer und keine feste Zahl an Verlängerungen. Der Grund muss aber bei Vertragsschluss wirklich vorliegen und die Dauer muss zu ihm passen. Werden sehr viele Sachgrundbefristungen hintereinander geschlossen, prüfen die Gerichte, ob ein Missbrauch vorliegt. Auch die Sachgrundbefristung braucht die Schriftform vor Arbeitsbeginn (§ 14 Abs. 4 TzBfG). Fehlt sie, gilt der Vertrag als unbefristet (§ 16 TzBfG). Den Sachgrund selbst muss man nicht in den Vertrag schreiben, in der Praxis wird er aber zur Klarheit genannt (Ernst, 2026).

Ohne sachlichen Grund darf ein Arbeitsvertrag nur unter engen Grenzen befristet werden (§ 14 Abs. 2 TzBfG). Die Gesamtdauer beträgt höchstens zwei Jahre. Innerhalb dieser zwei Jahre darf der Vertrag höchstens dreimal verlängert werden. Außerdem darf mit demselben Arbeitgeber vorher kein Arbeitsverhältnis bestanden haben. Wer also früher schon einmal bei Nordlicht Immobilien gearbeitet hat, kann dort nicht ohne Sachgrund befristet eingestellt werden. Eine Verlängerung muss vor Ablauf des alten Vertrags schriftlich vereinbart werden. Die übrigen Bedingungen sollen dabei unverändert bleiben, sonst kann ein neuer Vertrag entstehen, der dann nicht mehr ohne Sachgrund befristet werden darf.

Es gibt zwei Sonderregeln. In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist eine Befristung ohne Sachgrund bis zu vier Jahre möglich (§ 14 Abs. 2a TzBfG). Für Arbeitnehmer ab 52 Jahren ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Befristung bis zu fünf Jahre zulässig (§ 14 Abs. 3 TzBfG). Für die Nordlicht Gruppe, die 2004 gegründet wurde, gilt die Neugründungsregel nicht. Ein Beispiel zeigt die Zwei-Jahres-Grenze. Beginnt ein Vertrag am 01.02.2026 mit sechs Monaten und wird dreimal um sechs Monate verlängert, endet er spätestens am 31.01.2028.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

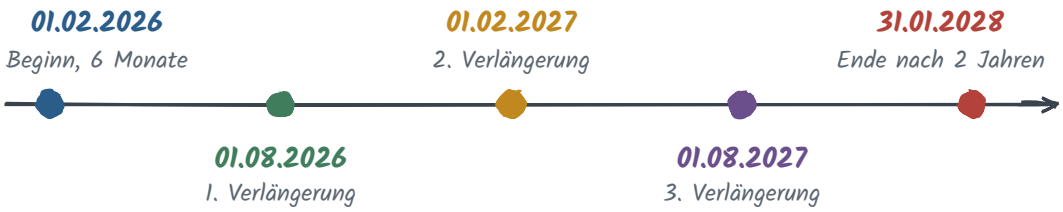


Abbildung 8. Befristung ohne Sachgrund mit drei Verlängerungen (eigene Darstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG)

Beispiel. Zweckbefristung bei Nordlicht Gesundheit

Eine Pflegefachkraft wird befristet für die Dauer der Elternzeit einer Kollegin eingestellt. Der Vertrag endet mit deren Rückkehr. Der Sachgrund ist die Vertretung. Die Befristungsabrede wird vor Arbeitsbeginn von beiden Seiten unterschrieben.

Eselsbrücke. Die Regel 2, 3, 0

Zwei Jahre, drei Verlängerungen, null Vorbeschäftigung. Wer sich die Zahlenfolge 2, 3, 0 merkt, hat die Befristung ohne Sachgrund im Kopf.

Definition. Verlängerung

Eine Verlängerung ist die vor Ablauf vereinbarte Änderung des Endtermins bei sonst unveränderten Vertragsbedingungen. Ohne Sachgrund sind innerhalb von zwei Jahren höchstens drei Verlängerungen zulässig (§ 14 Abs. 2 TzBfG).

10 Teilzeit und Minijob

Teilzeitbeschäftigt ist, wer regelmäßig kürzer arbeitet als ein vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter (§ 2 TzBfG). Teilzeitkräfte dürfen nicht schlechter behandelt werden als Vollzeitkräfte, außer es gibt einen sachlichen Grund (§ 4 Abs. 1 TzBfG). Entgelt und andere teilbare Leistungen erhalten sie mindestens anteilig. Tobias Kröger ist Disponent bei Nordlicht Logistik mit 25 Wochenstunden und verdient 2.080,00 Euro. Rechnet man sein Gehalt auf 38,5 Stunden hoch, ergibt sich ein Voll-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

zeitwert von 3.203,20 Euro. Damit kann die Personalabteilung prüfen, ob er im Verhältnis genauso bezahlt wird wie ein Vollzeitkollege. Nach § 8 TzBfG kann ein Arbeitnehmer verlangen, dass seine Arbeitszeit verringert wird, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht und der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Ein Minijob ist eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (§ 8 SGB IV). Die Geringfügigkeitsgrenze ist an den Mindestlohn gekoppelt. Sie beträgt 2026 genau 603 Euro im Monat bei einem Mindestlohn von 13,90 Euro je Stunde. Für 2027 sind 633 Euro und ein Mindestlohn von 14,60 Euro beschlossen (Die Bundesregierung, 2026). Daraus ergeben sich Höchststunden. Wer 2026 genau 603 Euro verdient, darf höchstens 43 Stunden im Monat arbeiten, denn 603 geteilt durch 13,90 ergibt 43,38.

Minijobber sind Arbeitnehmer mit allen Rechten. Sie haben Anspruch auf Mindestlohn (§ 1 MiLoG), bezahlten Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. In der Rentenversicherung sind sie grundsätzlich pflichtversichert und können sich auf schriftlichen Antrag beim Arbeitgeber befreien lassen (Minijob-Zentrale, 2026). Ein Arbeitsvertrag, der diese Rechte ausschließt, ist insoweit unwirksam. Die Personalabteilung sollte jeden Minijobvertrag zum Jahreswechsel prüfen, weil Grenze und Mindestlohn steigen. Die Abgaben des Arbeitgebers für Minijobs werden an Tag 07 in der Entgeltabrechnung berechnet.

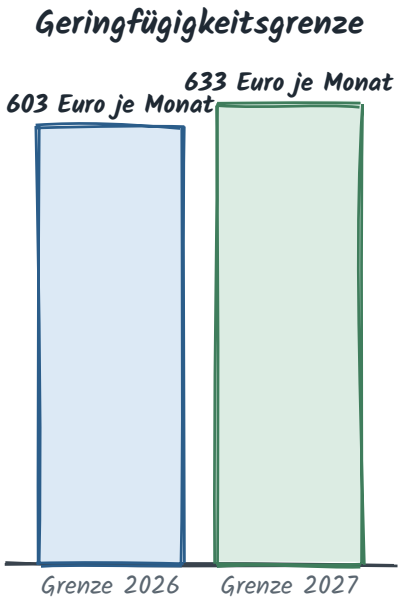


Abbildung 9. Minijobgrenze 2026 und 2027 (eigene Darstellung nach Die Bundesregierung, 2026)

Formel. Vollzeitwert und Höchststunden

Vollzeitwert = Teilzeitentgelt geteilt durch Teilzeitstunden mal Vollzeitstunden. Beispiel 2.080,00 Euro geteilt durch 25 mal 38,5 = 3.203,20 Euro (§ 4 TzBfG). Höchststunden Minijob = Monatsverdienst geteilt durch Mindestlohn. Beispiel 603 Euro geteilt durch 13,90 Euro = 43,38, also höchstens 43 Stunden (Die Bundesregierung, 2026).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Eselsbrücke. Mini heißt nicht minderwertig

Stellen Sie sich einen kleinen Koffer vor, in dem trotzdem alles Wichtige steckt. Der Minijob ist klein beim Geld, aber voll bei den Rechten. Urlaub, Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Mindestlohn gehören immer hinein.

II Die Probezeit

Die Probezeit ist eine vertraglich vereinbarte Anfangszeit, in der beide Seiten prüfen, ob sie zusammenpassen. Während einer vereinbarten Probezeit von höchstens sechs Monaten kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden (§ 622 Abs. 3 BGB). Es gibt dabei keinen festen Endtermin wie den 15. oder das Monatsende. Wird eine längere Probezeit vereinbart, gilt nach sechs Monaten die normale Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Steht im Vertrag gar keine Probezeit, gilt von Anfang an die normale Frist.

Von der Probezeit zu unterscheiden ist die Wartezeit nach § 1 Abs. 1 KSchG. Sie gilt automatisch. Erst wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht, braucht der Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zehn Arbeitnehmern einen Kündigungsgrund. Bei befristeten Verträgen muss die Probezeit außerdem im Verhältnis zur erwarteten Dauer der Befristung und zur Art der Tätigkeit stehen (§ 15 Abs. 3 TzBfG). Das Bundesarbeitsgericht hat 2024 entschieden, dass eine Probezeit über die gesamte Befristung im Regelfall unverhältnismäßig ist. Im Jahr 2025 hat es einen festen Regelwert von 25 Prozent abgelehnt und vier Monate Probezeit bei zwölf Monaten Befristung mit Einarbeitungsplan gebilligt (BAG, 2025; Hensche Rechtsanwälte, 2025).

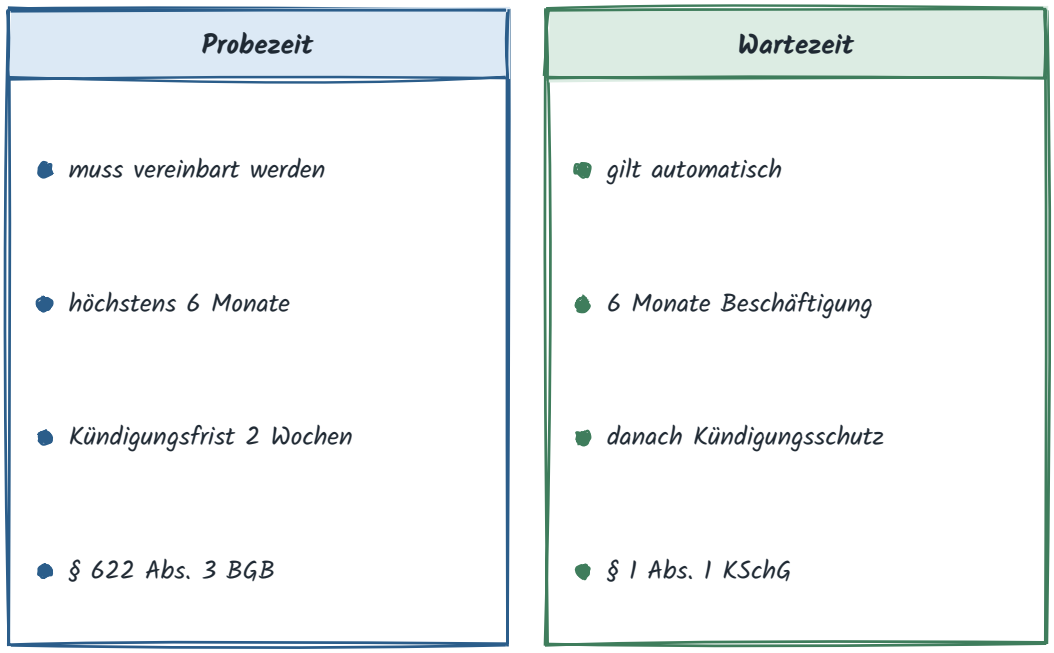


Abbildung 10. Probezeit und Wartezeit im Vergleich (eigene Darstellung nach § 622 BGB und § 1 KSchG)

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiel. Kündigung in der Probezeit berechnen

Eine Kündigung in der Probezeit geht am Freitag, 13.11.2026 zu. Die Frist von zwei Wochen beginnt am Samstag, 14.11.2026. Sie endet am Freitag, 27.11.2026. Das ist der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses.

Achtung. Probezeit bei Befristung

Bei befristeten Verträgen gibt es keine feste Prozentregel. Entscheidend sind Dauer der Befristung und Art der Tätigkeit. Eine Probezeit über die gesamte Befristung ist in der Regel unverhältnismäßig (§ 15 Abs. 3 TzBfG, BAG, 2025).

12 Das Nachweisgesetz

Das Nachweisgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen (§ 2 Abs. 1 NachwG). Das Gesetz nennt fünfzehn Pflichtangaben. Dazu gehören Name und Anschrift der Parteien, Beginn, bei Befristung Enddatum oder Dauer, Arbeitsort, Beschreibung der Tätigkeit, Dauer der Probezeit, Zusammensetzung und Höhe des Entgelts mit Zuschlägen, Prämien und Sonderzahlungen, Arbeitszeit mit Pausen, Ruhezeiten und Schichtsystem, bei Arbeit auf Abruf die Einzelheiten, die Möglichkeit von Überstunden, der Urlaub, ein etwaiger Anspruch auf Fortbildung, die betriebliche Altersversorgung, das Verfahren bei Kündigung mit Schriftform, Fristen und Klagefrist sowie ein Hinweis auf Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen.

Für die Angaben gelten seit der Novelle 2022 drei Fristen (§ 2 Abs. 1 NachwG). Spätestens am ersten Arbeitstag müssen Name und Anschrift der Parteien, das Entgelt und die Arbeitszeit vorliegen. Spätestens am siebten Kalendertag nach dem vereinbarten Beginn folgen unter anderem Beginn, Befristung, Arbeitsort, Tätigkeit, Probezeit, Arbeit auf Abruf und Überstunden. Alle übrigen Angaben müssen spätestens einen Monat nach Beginn vorliegen. Beginnt ein Fahrer bei Nordlicht Logistik am 02.11.2026, sind das der 02.11.2026, der 09.11.2026 und der 02.12.2026. Enthält der unterschriebene Arbeitsvertrag alle Angaben, ist kein weiterer Nachweis nötig. Ein fehlender Nachweis macht den Vertrag nicht unwirksam, ist aber eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann (§ 4 NachwG).

Seit dem 1. Januar 2025 erlaubt das Bürokratieentlastungsgesetz BEG IV den Nachweis auch in Textform, zum Beispiel als PDF per E-Mail. Das Dokument muss zugänglich, speicherbar und ausdruckbar sein, und der Arbeitgeber muss einen Empfangsnachweis verlangen (beck-aktuell, 2025). Die Schriftform bleibt aber Pflicht, wenn der Arbeitnehmer sie verlangt, und in den Wirtschaftsbereichen nach § 2a SchwarzArbG. Dazu gehört das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe, also Nordlicht Logistik. Dort muss der Arbeitgeber die Beschäftigten außerdem nachweislich und schriftlich darauf hinweisen, dass sie einen Ausweis mitführen müssen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

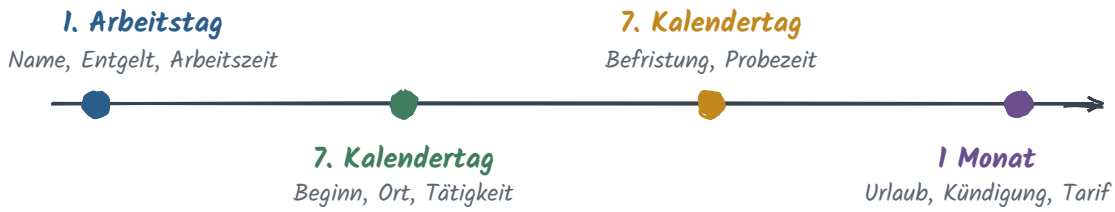


Abbildung 11. Fristen für den Nachweis der Arbeitsbedingungen (eigene Darstellung nach § 2 NachwG)

Eselsbrücke. Eins, sieben, dreißig

Am ersten Tag das Geld und die Zeit, am siebten Tag Ort und Tätigkeit, nach einem Monat der ganze Rest, dann steht der Nachweis endlich fest. Kurz merken Sie sich 1, 7, 30.

Definition. Textform

Textform bedeutet eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, in der die Person des Erklärenden genannt ist, zum Beispiel eine E-Mail oder ein PDF (§ 126b BGB). Eine eigenhändige Unterschrift ist nicht nötig. Für den Nachweis nach NachwG ist sie seit 2025 erlaubt (beck-aktuell, 2025).

13 Typische Klauseln und Prüfung eines Mustervertrags

Ein Arbeitsvertrag besteht aus mehreren Bausteinen, den Klauseln. Fast jeder Vertrag regelt Tätigkeit und Arbeitsort, Arbeitszeit und Überstunden, Vergütung und Sonderzahlungen, Urlaub, Verschwiegenheit, Nebentätigkeit, Ausschlussfristen und Kündigung. Viele Arbeitgeber verwenden vorformulierte Musterverträge. Für solche Formularverträge gelten die Regeln über Allgemeine Geschäftsbedingungen. Nach § 307 BGB ist eine Klausel unwirksam, wenn sie den Arbeitnehmer unangemessen benachteiligt. Eine Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Klausel nicht klar und verständlich ist. Man nennt das Transparenzgebot.

Einige Klauseln sind besonders fehleranfällig. Der Satz, dass alle Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind, ist in Formularverträgen in der Regel unwirksam, weil der Arbeitnehmer nicht er-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

kennen kann, wie viel unbezahlte Mehrarbeit auf ihn zukommt. Urlaub unter dem gesetzlichen Mindesturlaub ist unwirksam (§ 13 BUrlG). Eine Ausschlussfrist muss Ansprüche auf den Mindestlohn ausnehmen, weil Vereinbarungen, die den Mindestlohn beschränken, unwirksam sind (§ 3 MiLoG). Ist eine einzelne Klausel unwirksam, bleibt der übrige Vertrag in der Regel bestehen. An die Stelle der Klausel tritt die gesetzliche Regelung, bei Nordlicht oft ergänzt durch den Haustarif nach § 4 Abs. 3 TVG (Ernst, 2026).

In der Personalabteilung und in der IHK-Prüfung müssen Sie Vertragsentwürfe prüfen. Am sichersten gehen Sie dabei in einer festen Reihenfolge vor. Zuerst klären Sie die Vertragsart, also Dauer und Umfang. Ist der Vertrag befristet, prüfen Sie Sachgrund, Höchstdauer, Verlängerungen, Vorbeschäftigung und Schriftform (§ 14 TzBfG). Danach prüfen Sie Probezeit und Kündigungsfrist (§ 622 BGB). Dann folgen die Klauseln zu Arbeitszeit, Überstunden, Entgelt und Urlaub mit dem Vergleich zu Gesetz, Mindestlohn und Haustarif. Zum Schluss gleichen Sie den Vertrag mit den Pflichtangaben des Nachweisgesetzes ab und entscheiden über die Form.

Ein Beispiel ist der Entwurf für eine Stelle im Kundenservice von Nordlicht Shop mit 3.200,00 Euro und 38,5 Stunden. Er enthält eine Befristung ohne Sachgrund über 30 Monate, eine Probezeit von neun Monaten mit einer Woche Kündigungsfrist, eine pauschale Überstundenklausel, 18 Urlaubstage, eine Unterschrift erst in der ersten Arbeitswoche und keinen Hinweis auf Haustarif und Kündigungsverfahren. Jeder dieser Punkte ist ein Fehler. Richtig wären höchstens 24 Monate Befristung, höchstens sechs Monate Probezeit mit zwei Wochen Frist, eine klare Überstundenregel, 30 Urlaubstage nach Haustarif, die Unterschrift vor Beginn und die vollständigen Pflichtangaben (§ 2 NachwG).

Klausel	Zweck	Grenze
Versetzungsklausel	Einsatz an anderen Standorten	billiges Ermessen nach § 106 GewO
Überstundenklausel	Mehrarbeit regeln	klar und verständlich, § 307 BGB
Urlaubsklausel	Urlaubsdauer festlegen	mindestens Gesetz, § 3 BUrlG
Verschwiegenheitsklausel	Geschäftsgeheimnisse schützen	nur berechtigte Interessen
Nebentätigkeitsklausel	Konflikte vermeiden	Anzeige statt Totalverbot
Ausschlussfrist	schnelle Klärung von Ansprüchen	Mindestlohn ausnehmen, § 3 MiLoG

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

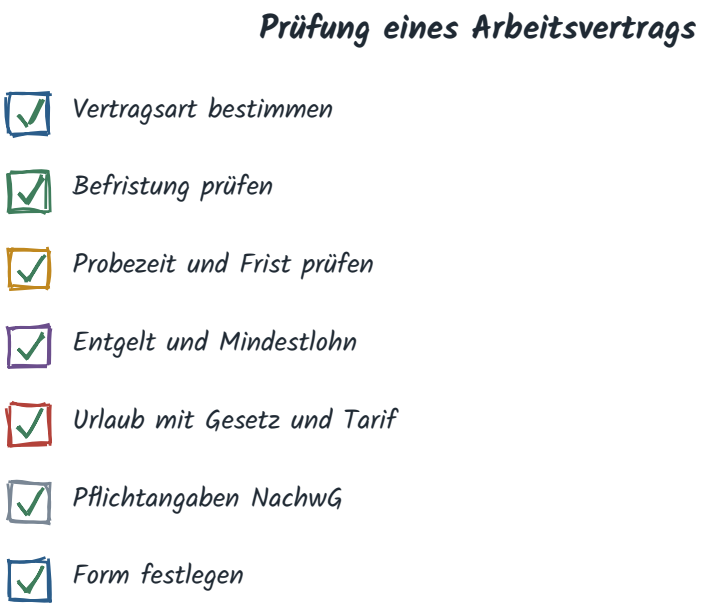


Abbildung 12. Checkliste zur Prüfung eines Arbeitsvertrags (eigene Darstellung nach § 2 NachwG und § 14 TzBfG)

Achtung. Pauschale Überstundenklausel

Die Formulierung „Mit dem Gehalt sind alle Überstunden abgegolten“ ist in Formularverträgen in der Regel intransparent und deshalb unwirksam. Besser ist eine klare Zahl abgegoltener Stunden oder eine Vergütung jeder Überstunde (§ 307 Abs. 1 BGB).

Merke. Prüfreihenfolge

Vertragsart, Befristung, Probezeit, Arbeitszeit und Entgelt, Urlaub, Pflichtangaben, Form. Wer diese Reihenfolge einhält, übersieht keinen typischen Fehler.

Aufgabe. Kurzcheck

Nehmen Sie Ihren eigenen Arbeitsvertrag oder einen Mustervertrag aus dem Internet. Prüfen Sie ihn mit der Checkliste aus Abbildung 12 und notieren Sie, welche Pflichtangaben fehlen.

Zusammenfassung

- Der Arbeitsvertrag ist in § 611a BGB geregelt und verpflichtet zu weisungsgebundener Arbeit gegen Vergütung.
- Die Rechtsquellen stehen in der Rangfolge Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und Weisung.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

- Nach dem Günstigkeitsprinzip darf eine niedrigere Regel zugunsten der Beschäftigten abweichen, aber nicht zu ihren Lasten.
- Der Arbeitsvertrag ist formfrei, die Befristung und das nachvertragliche Wettbewerbsverbot brauchen aber die Schriftform.
- Hauptpflichten sind Arbeit und Vergütung, Nebenpflichten sind zum Beispiel Treue, Verschwiegenheit und Fürsorge.
- Bei Nichtleistung und Verspätung entfällt der Lohn, bei Schlechtleistung nicht, bei Annahmeverzug und Betriebsrisiko wird weiter gezahlt.
- Arbeitnehmer haften gestuft nach dem Grad des Verschuldens, ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot kostet mindestens 50 Prozent Karenzentschädigung.
- Arbeitsverträge werden nach Dauer und Umfang unterschieden, der unbefristete Vertrag ist der Normalfall.
- Eine Befristung mit Sachgrund braucht einen echten Grund wie Vertretung oder vorübergehenden Bedarf, eine Befristung ohne Sachgrund ist auf 2 Jahre mit 3 Verlängerungen ohne Vorbeschäftigung begrenzt.
- Teilzeitkräfte erhalten mindestens anteilig das gleiche Entgelt, Minijobber haben 2026 eine Grenze von 603 Euro und volle Arbeitnehmerrechte.
- Die Probezeit erlaubt bis zu 6 Monate eine Kündigungsfrist von 2 Wochen und muss bei Befristung verhältnismäßig sein.
- Formularklauseln müssen klar und angemessen sein, pauschale Überstundenklauseln und Urlaub unter dem Gesetz sind unwirksam.
- Das Nachweisgesetz verlangt die Angaben am 1. Arbeitstag, am 7. Kalendertag und nach 1 Monat, seit 2025 meist auch in Textform, in der Logistik weiter schriftlich.

Übungen

Übung 1. Nennen Sie die Rangfolge der arbeitsrechtlichen Rechtsquellen von oben nach unten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 2. Eine Teilzeitkraft bei Nordlicht Immobilien arbeitet an 3 Tagen je Woche. Wie viele Urlaubstage stehen ihr nach dem Gesetz und nach dem Haustarif mit 30 Tagen bei 5 Arbeitstagen zu?

Übung 3. Ein Kundenberater von Nordlicht Shop arbeitet sorgfältig, macht aber viele Tippfehler in E-Mails. Darf der Arbeitgeber das Gehalt kürzen?

Übung 4. Im Lager von Nordlicht Logistik fällt einen Tag lang der Strom aus. Die Lagerkräfte können nicht arbeiten. Bekommen sie Lohn?

Übung 5. Ein Mitarbeiter verursacht grob fahrlässig einen Schaden von 2.500 Euro. Wie haftet er grundsätzlich und wer muss das Verschulden beweisen?

Übung 6. Ein Vertrag ohne Sachgrund beginnt am 01.04.2026 und läuft zunächst 8 Monate. Bis wann darf er höchstens verlängert werden und wie oft?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 7. Eine Aushilfe bei Nordlicht Reisen soll 2026 im Minijob 480 Euro verdienen. Wie viele Stunden darf sie höchstens arbeiten?

Übung 8. Worin unterscheiden sich Probezeit und Wartezeit?

Übung 9. Eine Mitarbeiterin beginnt am Dienstag, 01.12.2026. Bis wann müssen Arbeitsort und Urlaub spätestens nachgewiesen sein?

Übung 10. Warum darf Nordlicht Logistik den Nachweis nicht per E-Mail schicken, Nordlicht Media aber schon?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Lösungen zu den Übungen

Übung 1. Gesetz und Verfassung, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag, Weisungsrecht nach § 106 GewO.

Übung 2. Nach dem Gesetz gilt 24 Werktage geteilt durch 6 mal 3 = 12 Arbeitstage. Nach dem Haustarif gilt 30 Tage geteilt durch 5 mal 3 = 18 Arbeitstage. Nach dem Günstigkeitsprinzip gelten 18 Urlaubstage.

Übung 3. Nein. Es liegt eine Schlechtleistung vor. Der Arbeitnehmer schuldet ein Tätigwerden und keinen Erfolg, deshalb wird der Lohn nicht gemindert. Der Arbeitgeber kann aber abmahnen oder Schulungen anordnen.

Übung 4. Ja. Der Stromausfall gehört zum Betriebsrisiko des Arbeitgebers. Nach § 615 S. 3 BGB in Verbindung mit § 615 S. 1 BGB behalten die Lagerkräfte ihren Lohnanspruch und müssen die Zeit nicht nacharbeiten.

Übung 5. Bei grober Fahrlässigkeit haftet er in der Regel voll, also mit 2.500 Euro. Eine Begrenzung ist nur bei krassem Missverhältnis zum Verdienst möglich. Das Verschulden muss der Arbeitgeber beweisen (§ 619a BGB).

Übung 6. Die Höchstdauer beträgt 2 Jahre, also bis zum 31.03.2028. Innerhalb dieser Zeit sind höchstens 3 Verlängerungen erlaubt.

Übung 7. 480 Euro geteilt durch 13,90 Euro = 34,53 Stunden. Sie darf also höchstens 34,5 Stunden im Monat arbeiten, sonst wird der Mindestlohn unterschritten.

Übung 8. Die Probezeit muss vereinbart werden, dauert höchstens 6 Monate und verkürzt die Kündigungsfrist auf 2 Wochen (§ 622 Abs. 3 BGB). Die Wartezeit gilt automatisch und bestimmt, dass der Kündigungsschutz erst nach mehr als 6 Monaten greift (§ 1 Abs. 1 KSchG).

Übung 9. Der Arbeitsort gehört zur 7-Tage-Frist, also bis 08.12.2026. Der Urlaub gehört zur Monatsfrist, also bis 01.01.2027.

Übung 10. Nordlicht Logistik gehört zum Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe nach § 2a SchwarzArbG. Dort bleibt die Schriftform Pflicht. Für Nordlicht Media gilt seit 2025 die Textform, wenn das Dokument speicherbar und druckbar ist und ein Empfangsnachweis verlangt wird.

Quellenverzeichnis

beck-aktuell. (2025, 28. April). *Kleine Schritte, aber in die richtige Richtung: Bürokratieentlastung im Arbeitsrecht*. Verlag C.H.Beck. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtspolitik-gesetzgebung/buerokratieentlastung-arbeitsrecht-arbeitsvertraege-digital-arbeitszeugnisse-2025-04-28

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bundesarbeitsgericht. (2025). *Urteil vom 30. Oktober 2025, 2 AZR 160/24*. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-160-24/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) (SchwarzArbG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/schwarzarbg_2004/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) (MiLoG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/milog/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz) (NachwG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (EFZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz) (TzBfG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gewerbeordnung (GewO)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Handelsgesetzbuch (HGB)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Kündigungsschutzgesetz (KSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/kschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Sozialgesetzbuch Viertes Buch, Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (SGB IV)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Tarifvertragsgesetz (TVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/

Die Bundesregierung. (2026, 21. September). *Mindestlohn jetzt bei 13,90 Euro*.

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Europäische Union. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Hensche Rechtsanwälte. (2025). *Angemessene Dauer einer Probezeit im befristeten Arbeitsverhältnis: BAG, Urteil vom 30.10.2025, 2 AZR 160/24*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.hensche.de/angemessene-dauer-einer-probezeit-im-befristeten-arbeitsverhaeltnis-bag-urteil-vom-30.10.2025-2-azr-160-24.html

Minijob-Zentrale. (2025, 16. Dezember; aktualisiert 2026, 24. April). *Minijob-Beiträge 2026. Arbeitgeber zahlen geringere Umlage U1*. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.